



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei nº 13.709/2018)

Prof.: Jósis Alves

Desmistificando o CNPDP: A Bússola Estratégica da LGPD

Uma análise visual das competências do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (Art. 58-B)

A Origem da Competência Institucional



Art. 58-B. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade:
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

O Papel Central do Conselho na Governança

**Natureza:**

Órgão consultivo e multissetorial.

**Composição:**

Representantes do governo, sociedade civil, academia e setor produtivo.

**Foco:**

Visão de longo prazo, debate público e formulação de políticas.

Na Prática:

O Conselho atua como o parlamento da proteção de dados, onde diferentes setores da sociedade debatem os rumos da privacidade antes que a regulação dura seja aplicada.

Inciso I: O Papel Propositivo

“

I - propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Da Proposta à Execução: Como Nascem as Diretrizes



Exemplo Prático:

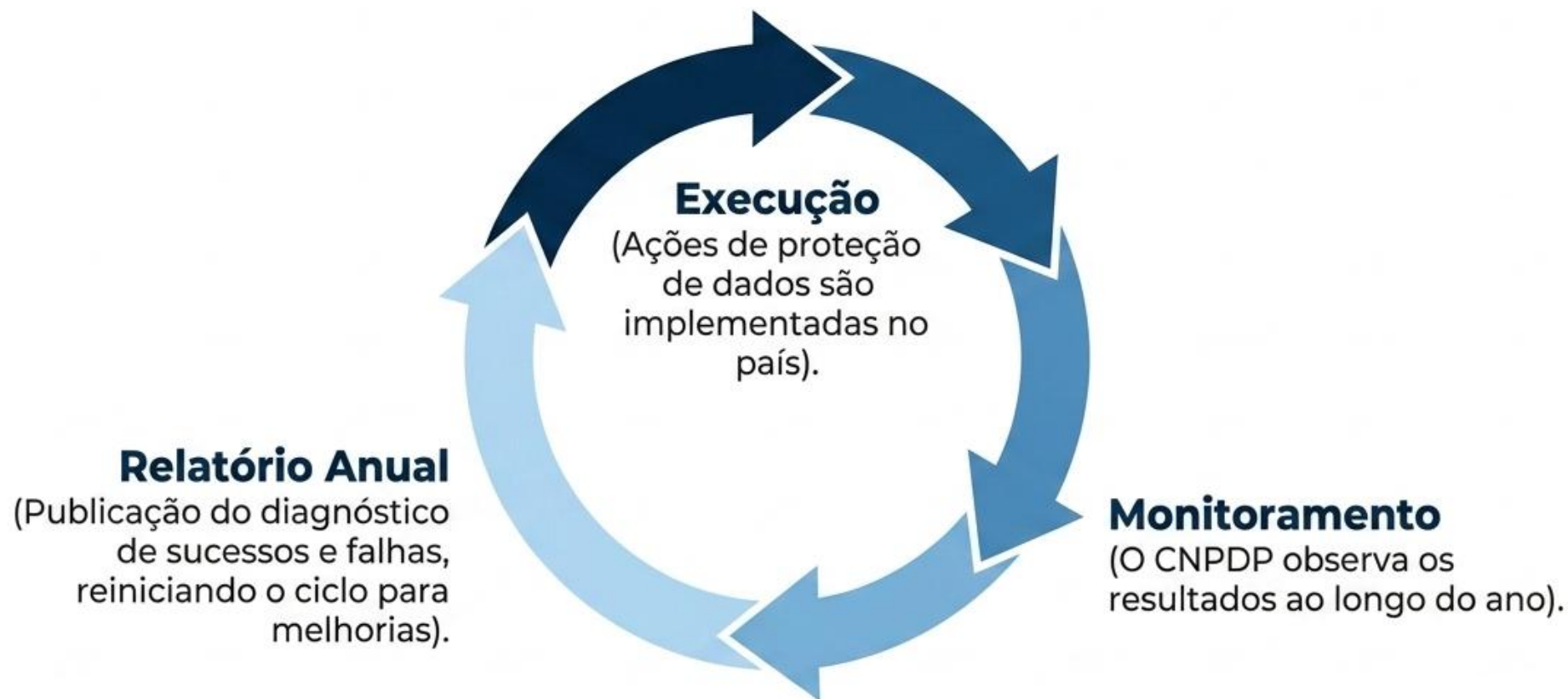
O CNPDP propõe uma diretriz estratégica sobre o uso de Inteligência Artificial e dados biométricos. A ANPD, por sua vez, usa esse subsídio para criar as regras específicas e fiscalizar as empresas que usam reconhecimento facial.

Inciso II: O Dever de Avaliação

“

II - elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 13.853, de 2019)

O Ciclo Contínuo de Avaliação de Políticas



Exemplo Prático:

Publicação de um relatório detalhando como o setor público municipal avançou (ou falhou) na adequação à LGPD no último ano, sugerindo correções de rota para o ano seguinte.

Inciso III: A Interação Direta com a Autoridade

“

III - sugerir ações a serem realizadas pela ANPD; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
13.853, de 2019)

Limites de Atuação: CNPDP vs. ANPD

Característica	CNPDP - O Conselho	ANPD - A Autoridade
Papel Principal	Estratégico e Consultivo	Executivo e Operacional
Natureza	Multissetorial	Autarquia de Natureza Especial
Poder de Sanção	Não possui (Não multa)	Possui (Pode multar e suspender)
Foco	Visão de longo prazo e aconselhamento.	Regulação, fiscalização e punição.

Exemplo Prático da Interação (Inciso III):

O CNPDP sugere (aconselha) que a ANPD crie um guia simplificado para pequenas farmácias. A ANPD recebe a sugestão, redige o guia e fiscaliza o cumprimento.

Inciso IV: O Fórum Democrático da Privacidade

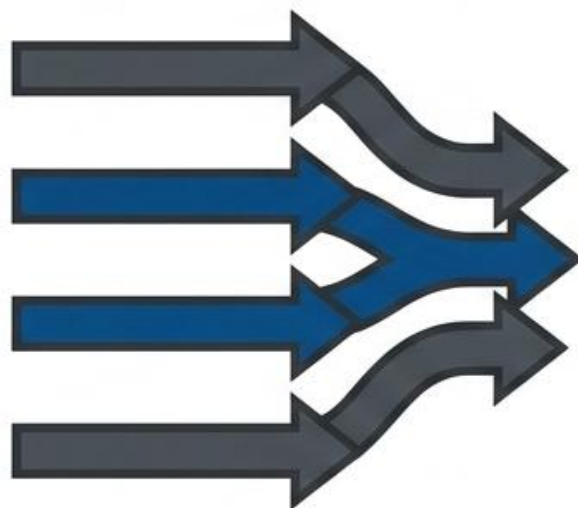


IV - elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade; e
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

A Ponte Entre a Sociedade e o Estado

Vozes da Sociedade

(Empresas de Tecnologia, ONGs de Direitos Civis, Universidades, Cidadãos)



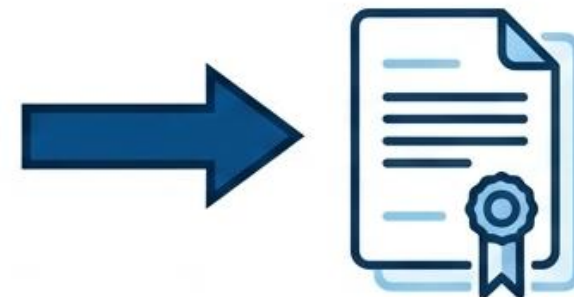
O CNPDP

(Realizando Audiências Públicas e Encomendando Estudos Técnicos)



Consenso e Diretrizes

(Recomendações formais embasadas e validadas publicamente)



Exemplo Prático:

Convocar uma audiência pública aberta no YouTube para ouvir especialistas sobre os riscos do tratamento de dados de menores de idade em jogos online, antes de emitir qualquer recomendação oficial.

Inciso V: A Missão Educacional



V – disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

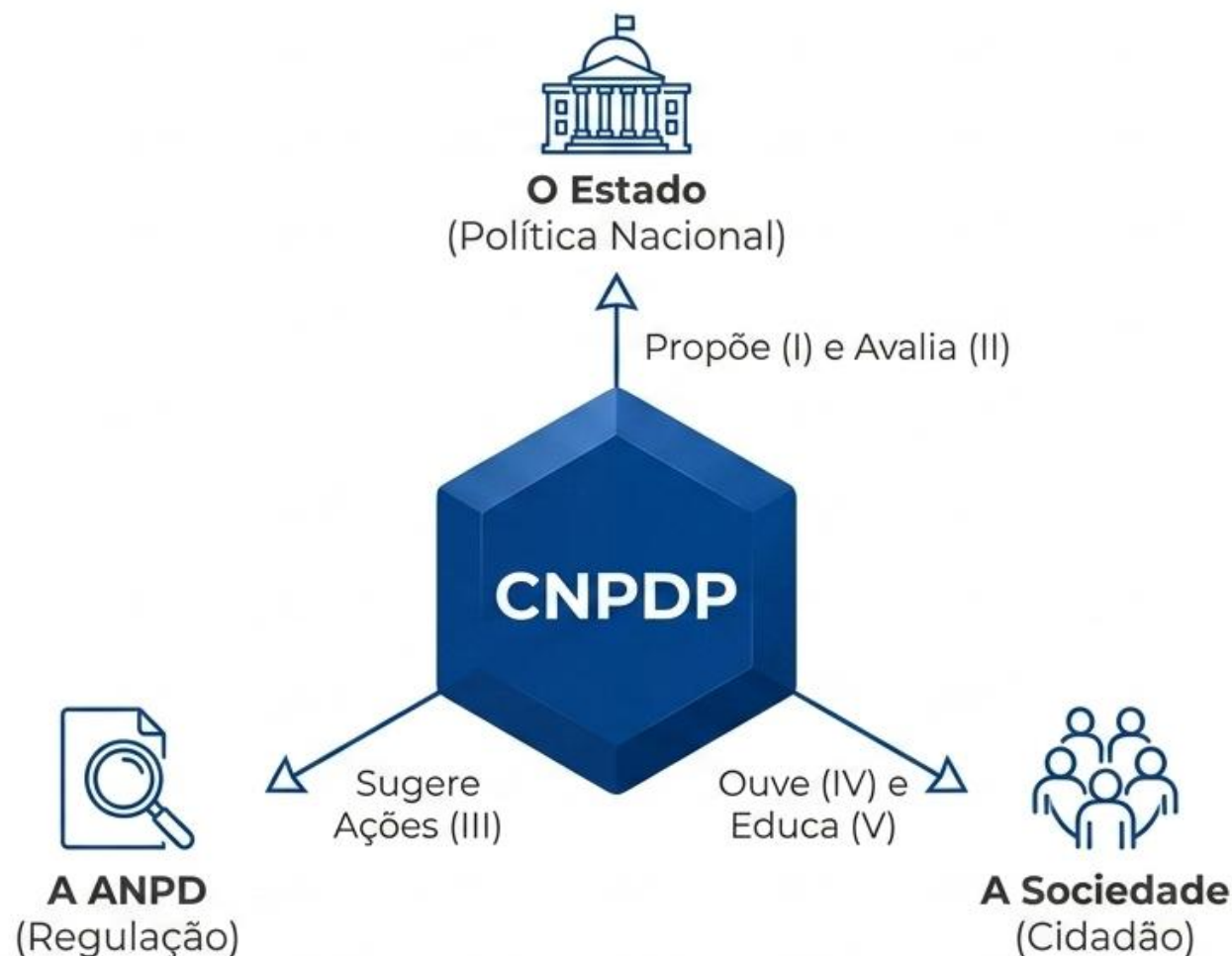
O Efeito Cascata da Conscientização



Exemplo Prático:

Lançamento de campanhas de rádio, parcerias com o Ministério da Educação e criação de Cartilhas de Bolso sobre como proteger dados bancários em aplicativos de celular.

O Ecossistema da Governança de Dados no Brasil



A LGPD não se sustenta apenas com multas e punições. O Conselho Nacional de Proteção de Dados garante que a privacidade no Brasil seja construída através do diálogo, da estratégia e da educação contínua.

1) Ano: 2024 Banca: CETAP Órgão: SEOP-PA Prova: CETAP

Nos termos da Lei Federal n. 13.853/2019, apenas não compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade:

A) elaborar relatórios mensais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.

B) propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD.

C) disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população.

D) sugerir ações a serem realizadas pela ANPD.

E) elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade.

GABARITO

1 - A